MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

Ex. mo Senhor
João Da Silva Ramos
Rua Direita, N.º 14
2510-212 Óbidos

Sua referência	Sua comunicação de	Nossa referência	Data
		2024,SLOPF,S,42,3522	**15-05-2024**

Assunto: Pedido Direito à Informação

Processo: 376/24 - INFOR

Local: Rua Principal - Casais Brancos, Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa

Ex. mo Senhor,

Relativamente ao assunto supra mencionado e conforme o meu despacho proferido a 7 de maio de 2024, comunico a V. Exa o teor da informação técnica, que anexo.

Com os melhores cumprimentos.

O Vereador em Regime de Permanência
Por delegação e subdelegação de competências, por
despacho nº 7/PRE/2021, datado de 22 de outubro.
Telmo de Sousa Félix

Telmo de Sousa Félix

Anexo: Informação Técnica

/RP

ÓBIDOS
MUNICÍPIO

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística

Processo: 376/24

Requerimento: 6165/24

Requerente:JOÃO DA SILVA RAMOS

Local da Obra: Rua Principal - Casais Brancos

Controlo Prévio: Direito à Informação

Operação Urbanística: Direito à Informação

Data da Informação: 2024/05/06

Informação Técnica:

Servidões administrativas e restrições de utilidade pública:

R.E.N. - Com os elementos apresentados, verifica-se a sujeição de parte do terreno ao regime da Reserva Ecológica Nacional.

Instrumentos de planeamento em vigor:

Com base na indicação do local, da responsabilidade do requerente, verifica-se que o prédio integra um loteamento urbano estando por isso sujeito aos seguintes condicionalismos impostos pelo Alvará de Loteamento nº168/86. Verificando-se que o referido Alvará não define índices ou parâmetros urbanísticos, deverão aplicar-se as condicionante impostas pelo regulamento do PDM para o local.

Assim, verifica-se a sujeição do prédio ao Plano Director Municipal de Óbidos, publicado pela Resolução do Concelho de Ministros nº 187/1996, de 28.11, e posteriores alterações, que insere a pretensão em Espaço Urbano de Nível 3 (aprox. 528,00m²) com os condicionalismos impostos pelos artigos 30º e 32 a 34º e a restante área como Outras Áreas Agrícolas (aprox. 4.345,00m²), com os condicionalismos impostos pelo artigo 53º.

Artigo 30.º

Índices urbanísticos do espaço urbano de nível 3

Nos espaços urbanos de nível 3, todas as novas construções ficam sujeitas aos indicadores urbanísticos seguintes:

a) Densidade bruta máxima (Db): 60 hab/ha;
b) Índice de construção bruto máximo (ICb): 0,25; 528 m² x 0.25 = 132 m² ÁREA MÁXIMA DE CONSTRUÇÃO PERMITIDA
c) Número de pisos: o dominante no local nunca superior a dois pisos;
d) Cércea máxima: 7 m.

Artigo 32.º

Estacionamento

2 — O número de lugares de estacionamento nos espaços urbanos de nível 2 e de nível 3 fica sujeito aos seguintes critérios, consoante o uso:

Uso residencial: 1,5 lugares/fogo para fogos até 200 m2 e 2 lugares/ fogo para fogos com mais de 200 m2;
Uso serviços e comércio: 1 lugar/40 m2;
Uso industrial: 1 lugar/100 m2;
Uso hoteleiro: I lugar/2 quartos.

3 — Em áreas não exclusivamente habitacionais deve destinar -se uma percentagem da área de estacionamento a uso público

(grátis ou não): um terço da área de estacionamento afeta a habitação ou indústria e dois terços da área de estacionamento afeta a comércio e serviços.

4 — Para o cálculo das áreas por lugar de estacionamento considerar:

1) Veículos ligeiros, 20 m2 por lugar à superfície e 25 m2 por lugar em estrutura edificada;
2) Veículos pesados, 75 m2 por lugar à superfície e 130 m2 por lugar em estrutura edificada.

Artigo 33.º
Condicionantes à construção

1 — Nos espaços urbanos é interdita:

a) A instalação de indústrias da classe A ou B;
b) A instalação de qualquer indústria com uma área total de construção superior a 2000 m2;
c) A instalação de parque de sucata, de lixeiras, de depósitos de explosivos ou de instalações agropecuárias.

2 — Em caso de construção de um novo edifício, de renovação ou ampliação de edifício existente, ou em caso de substituição de um edifício demolido, dever -se -á garantir, sempre que possível, a integração dentro do volume delimitado pelo alinhamento existente.

Artigo 34.º
Áreas de cedência

Em todas as operações de loteamento nos espaços urbanizáveis deve aplicar -se o disposto referente a cedências, em conformidade com a lei geral e, em particular, a Portaria n.º 1182/92, de 22 de dezembro.

Artigo 53.º
Outras áreas agrícolas

NOTA: O TERRENO NÃO TEM ÁREA SUFICIENTE P/ CONSTRUIR EM "OUTRAS ÁREAS AGRÍCOLAS"

1 — Entende -se por outras áreas agrícolas os solos com potencialidades agrícolas não abrangidos pela RAN, dominados pela prática da policultura e da silvo -pastorícia.

2 — Nas outras áreas agrícolas é interdita qualquer alteração ao uso do solo que diminua as suas potencialidades agrícolas ou silvícolas.

3 — Excluem -se do número anterior as construções ou alterações ao uso do edificando que tenham por finalidade:

3.1 — Habitação dos agricultores proprietários da exploração, desde que respeitem os condicionalismos previstos no n.º 5 deste mesmo artigo;

3.2 — Atividades complementar à exploração agrícola ou silvícola, desde que respeitem os condicionalismos previstos no n.º 5 deste mesmo artigo;

3.3 — Unidades de turismo rural, turismo de habitação ou agroturismo;

3.4 — A instalação de unidades agroindustriais, desde que respeitem os condicionalismos previstos no n.º 5 deste mesmo artigo.

OBIDOS
MUNICÍPIO

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística

Processo: 376/24

Requerimento: 6165/24

Requerente:JOÃO DA SILVA RAMOS

Local da Obra: Rua Principal - Casais Brancos

Controlo Prévio: Direito à Informação

Operação Urbanística: Direito à Informação

Data da Informação: 2024/05/06

4 — Em casos excecionais, desde que a entidade promotora assegure a execução prévia de todas as infraestruturas necessárias, a manutenção de 50 % do total do terreno agriculturado ou do seu uso atual e apresente o projeto de arranjos exteriores, poderá ser autorizada a implementação de equipamentos coletivos, designadamente:

4.1 — Edifícios religiosos;
4.2 — Cemitérios;
4.3 — Estações de tratamento de águas, esgotos ou resíduos sólidos;
4.4 — Instalações desportivas não cobertas;
4.5 — Infraestruturas elétricas;
4.6 — Infraestruturas ligadas às redes de deteção e combate a incêndios e de fontes de poluição.

5 — As construções previstas nos n.os 3.1 e 3.2 deste artigo devem respeitar, cumulativamente, os indicadores urbanísticos seguintes:

→ HABITAÇÃO PARCELA TER 40000 M² DE TERRENO

5.1 — Parcela mínima para as construções previstas no n.º 3.1, 4ha; e 0,5ha para as construções previstas no n.º 3.2.

↳ P/ APOIO AGRÍCOLA PARCELA TER 5000 M² DE TERRENO

5.2 — Índice de construção bruto máximo (ICb): 0,04;
5.3 — Cércea máxima (C): 4,5 m, salvo as instalações técnicas devidamente justificadas;
5.4 — Área total de construção máxima (ATC): 300 m2 para os edifícios previstos no n.º 3.1 e 600 m2 para as situações previstas no n.º 3.2;
5.5 — Afastamento mínimo de 10 m aos limites do terreno.

6 — As construções previstas no n.º 3.4 deste artigo devem respeitar, cumulativamente, os indicadores urbanísticos seguintes:
6.1 — Parcela mínima para construção: a unidade de cultura conforme dispõe a Portaria n.º 202/70, de 21 de abril;
6.2 — Índice de construção bruto máximo (ICb): 0,05;
6.3 — Afastamento mínimo de 20 m aos limites do terreno.

DPGU: De acordo com a delimitação apresentada à escala 1/2000, o terreno encontra-se classificado como Espaço Urbano de nível 3 (área localizada a poente com aprox. 528,00m²) e Outras Áreas Agrícolas (aprox. 4.345,00m²), ficando qualquer construção sujeita aos condicionalismos impostos pelos artigos do regulamento do Plano Director Municipal acima descritos.

De acordo com o regulamento do PDM, a construção afigura-se possível, desde que localizada na zona do terreno classificada como Espaço Urbano de Nível 3. → A POENTE

Informa-se que os parâmetros urbanísticos para esta classe de espaço são calculados sobre a área de terreno classificada como Espaço Urbano de Nível 3 (aprox. 528,00m²) e não sobre a totalidade do prédio.

A planta síntese do loteamento apresenta um polígono de implantação destinado a pavilhão. Esta área insere-se em R.E.N., pelo que a viabilidade de construção neste local está sujeita a parecer prévio da CCDR-LVT. EM REN

A zona está dotada de infra-estruturas básicas de água.

Qualquer edificação sujeita-se ainda ao cumprimento de normas legais e regulamentares, designadamente:

Decreto-Lei nº 38 382, de 07/08/51, com posteriores alterações, adiante designado por RGEU.

ÓBIDOS
MUNICÍPIO

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística

Processo: 376/24

Requerimento: 6165/24

Requerente:JOÃO DA SILVA RAMOS

Local da Obra: Rua Principal - Casais Brancos

Controlo Prévio: Direito à Informação

Operação Urbanística: Direito à Informação

Data da Informação: 2024/05/06

Decreto-Lei nº. 163/2006, de 08 de Agosto, que estabelece as normas técnicas sobre acessibilidades.
DL n.º 220/2008, de 12.11
Regulamento Urbanístico do Município de Óbidos, publicado através do Regulamento n.º 191/2019, do DR n.º 42, 2ª Série, de 28.02.2019.
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação
E demais legislação aplicável, em vigor

Conclusão:

A informação prestada é de carácter genérico, sobre os instrumentos de planeamento em vigor e demais condições gerais a que devem obedecer as edificações nesta área, conforme previsto na alínea a) do nº 1 do art. 110º do DL nº 555/99 de 16/12, com a actual redacção, não se podendo considerar o seu conteúdo vinculativo para qualquer eventual pedido de licenciamento.
Informe-se o requerente que a construção no local é possível desde que cumpra os artigos do regulamento do PDM acima descritos.

À Consideração Superior,

Luís Higino, Arq.º

06-05-2024